

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IV

PRINCÍPIO DA MORALIDADE

- **Conceito:** atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.
- **Vedação ao Nepotismo (SV 13)**
- Não precisa de lei formal
- O STF tem afastado a aplicação dessa súmula a cargos públicos de natureza política, a exemplo dos cargos de Secretário Estadual e Municipal. Mas não é uma regra absoluta, pois será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de:
 - nepotismo cruzado; fraude à lei e inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019 (Info 952).
- Improbidade Administrativa (art. 37, § 4º, da CF)

O princípio da moralidade é amplamente conhecido no Brasil, a ponto de muitas vezes ser negligenciado em sua aplicação. Em essência, esse princípio implica agir de acordo com padrões éticos, probidade, decoro e boa-fé, refletindo uma conduta que respeita a ética e a lealdade.

A moralidade na administração pública representa a atuação pautada por esses padrões, cujo oposto é a imoralidade.

Termos como probidade e decoro são frequentemente utilizados, especialmente no âmbito legislativo, para caracterizar comportamentos éticos ou a falta deles.

É importante destacar que o princípio da moralidade pode se sobrepor a outros princípios, como o da impessoalidade.

Por exemplo, a contratação de um parente, independentemente de suas qualificações, viola a impessoalidade, pois não se baseia em critérios objetivos, mas sim em vínculos pessoais, configurando também uma quebra da moralidade por se tratar de uma conduta antiética.

Portanto, embora os exemplos possam ser os mesmos, o foco e a justificativa para enquadrar uma situação em um princípio ou em outro devem ser observados cuidadosamente.

Nas avaliações, costuma-se encontrar exemplos que poderiam se encaixar em mais de um princípio, mas os exames geralmente evitam colocar opções simultâneas para moralidade e impessoalidade para não gerar discussões intermináveis.

Assim, é comum que a questão delimite claramente se o foco é a ética e a lealdade (moralidade) ou a ausência de favorecimento pessoal (impessoalidade).

A moralidade e a impessoalidade são princípios interligados, pois agir de forma pessoal implica agir de maneira antiética, o que reforça a necessidade de atenção ao analisar situações sob a ótica desses princípios.

Um aspecto crucial do princípio da moralidade é a vedação ao nepotismo, consagrada na Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a nomeação de parentes para cargos públicos sem a necessidade de uma lei formal específica sobre o tema.



Essa súmula veda a contratação de parentes consanguíneos ou afins, como o cônjuge, até o terceiro grau.

A legislação vigente, como a Lei n. 8.112, proíbe e estabelece punições para a contratação de parentes até o segundo grau.

É importante ter clareza sobre essa distinção, pois o nepotismo é proibido de maneira geral até o terceiro grau, conforme entendimento mais amplo, mas a lei específica restringe essa vedação ao segundo grau.

Além disso, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça essa proibição até o terceiro grau, porém admite algumas exceções.

O STF tem flexibilizado a aplicação dessa súmula vinculante em relação a cargos públicos de natureza política, como secretarias estaduais e municipais.

Embora seja comum que prefeitos escolham parentes para cargos de secretariado, como o de secretário de obras, que equivale a um ministro de Estado, é necessário analisar criteriosamente a qualificação do nomeado para o cargo.

Por exemplo, se a pessoa escolhida para a Secretaria de Obras não possui formação ou experiência compatível, como em engenharia, administração ou áreas relacionadas à gestão pública, a nomeação pode ser questionada.

Formação em áreas totalmente desconectadas, como medicina ou farmácia, para esse cargo específico, gera dúvidas sobre a adequação da indicação.

Portanto, a dispensa da súmula vinculante para cargos políticos não é automática ou irrestrita. A nomeação deve considerar a compatibilidade entre as qualificações do nomeado e as atribuições do cargo.

Caso contrário, pode-se configurar nepotismo cruzado, situação em que um parente nomeia outro parente para cargos públicos, burlando a lei, caracterizando fraude, falta de razoabilidade e ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do indicado.

Em situações específicas, o Supremo Tribunal Federal já interveio em nomeações para cargos ministeriais, recusando ou aceitando conforme o contexto.

Um exemplo foi o caso de uma parlamentar indicada para o cargo de ministra do Trabalho, cuja nomeação foi questionada após ser revelado que ela possuía diversas ações trabalhistas por não pagamento de direitos aos seus funcionários.



A nomeação para cargos públicos deve respeitar princípios fundamentais da administração pública, entre eles a moralidade, a impessoalidade e a eficiência.

Por exemplo, não faz sentido nomear para o Ministério do Trabalho alguém que possui diversas ações trabalhistas contra si, da mesma forma que seria incoerente designar para o Ministério do Meio Ambiente uma pessoa com histórico de desmatamento e queimadas.

Embora para cargos políticos a aplicação direta de certas súmulas vinculantes não seja automática, é necessário analisar cada caso com cautela, evitando situações que contrariem os princípios administrativos.

A Constituição Federal de 1988 inovou ao introduzir a figura da improbidade administrativa, prevista no art. 37, § 4º. Improbidade administrativa refere-se à falta de probidade, que está diretamente relacionada ao conceito de moralidade, envolvendo respeito à honestidade, ética e lealdade às instituições.

Os atos de improbidade geram consequências severas, como a suspensão dos direitos políticos, perda do cargo público, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.

Tais sanções ocorrem sem prejuízo de eventual ação penal, ou seja, a improbidade pode resultar tanto em condenação civil quanto penal, caso o ato também configure crime segundo a legislação penal.

Por isso, a Lei n. 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, foi objeto de significativas alterações e é estudada em capítulo próprio, fundamentada no princípio da moralidade previsto na Constituição.



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE/CEBRASPE/2025/MPS/PERITO MÉDICO FEDERAL) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue o próximo item, relacionados aos princípios da administração pública.

Constitui violação à CF a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas.



A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, seja da autoridade nomeante ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para cargos em comissão, de confiança ou funções

gratificadas na administração pública direta e indireta, é vedada, configurando violação à Constituição Federal.

Essa vedação abrange todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo acordos de designações recíprocas, conhecidos como nepotismo cruzado. Tal restrição está expressa na Súmula Vinculante n. 13.

02. (CESPE/CEBRASPE/2025/INOVERSASUL/COMPRADOR) Relativamente aos princípios da administração pública e seus reflexos práticos, julgue o item que se segue.

A vedação ao nepotismo tem por base o princípio da moralidade administrativa.



A vedação ao nepotismo tem como fundamento o princípio da moralidade administrativa. Embora frequentemente se associe esse impedimento exclusivamente à moralidade, ele também está relacionado a outros princípios, como o da impessoalidade e o da eficiência. A prática do nepotismo compromete a eficiência administrativa, uma vez que prioriza o favorecimento de parentes em detrimento da busca por servidores mais capacitados. Portanto, embora o princípio da moralidade seja diretamente atingido, não é o único afetado.



15m

03. (CESPE/CEBRASPE/2024/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA) Em relação aos agentes públicos, aos poderes administrativos e aos princípios da administração pública, julgue o próximo item.

A prática do nepotismo viola o princípio da moralidade, mesmo que não haja lei que expressamente a proíba.



A prática do nepotismo viola, sim, o princípio da moralidade, mesmo na ausência de uma lei específica que o proíba.

Esse entendimento foi formalizado pela Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que, ainda que não existisse legislação expressa, como de fato não havia na época de sua edição, a vedação ao nepotismo já se impunha com base nos princípios constitucionais.

Dessa forma, a conduta nepotista afronta diretamente a moralidade administrativa, independentemente da existência de norma legal específica.

04. (FCC/2024/TRT/11ª REGIÃO/AM E RR/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ÁREA ADMINISTRATIVA)

A exigência de que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas pela boa-fé, lealdade e probidade representa o princípio da

- a) impessoalidade.
- b) eficiência.
- c) legalidade abstrata.
- d) moralidade.
- e) eficácia.



A exigência de que a atividade administrativa se pautar não apenas pela lei, mas também pela boa-fé, lealdade e probidade, está diretamente ligada ao princípio da moralidade.

Este princípio exige que os agentes públicos atuem de maneira ética, honesta e em conformidade com os valores que garantem a legitimidade dos atos administrativos.

GABARITO

- 01. C**
- 02. C**
- 03. C**
- 04. d**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
